



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Ragioneria

Corso di Laurea in Scienze Aziendali

Canale (E-M)

Lezione 19

*Prof. Flaviano Moscarini
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive
Sapienza Università di Roma*

@ tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, senza il consenso dell'autore



- L'articolo 2423-bis, comma 1, numero 4, codice civile prevede che: *“si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo”*.
- L'articolo 2424-bis, comma 3, codice civile prevede che *“Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza”*.
- OIC n. 31:
 - I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma caratterizzate da uno stato d'incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in futuro.
 - I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate nell'importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

- Le passività potenziali rappresentano passività connesse a “potenzialità”, cioè a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma con esito pendente in quanto si risolveranno in futuro.
- In relazione al loro grado di realizzazione e di avveramento, gli eventi futuri possono classificarsi in probabili, possibili o remoti.
 - ***Un evento è probabile quando il suo accadimento è ritenuto più verosimile, piuttosto che il contrario (cioè non meramente eventuale), in base a motivi ed argomenti oggettivi e attendibili, ma non certi. Opinione probabile è del resto quella basata su ragioni tali da meritare l’assenso di persona prudente (-> fondo rischi)***
 - Un evento è possibile quando dipende da un’eventualità che può o meno verificarsi; ossia il grado di accadimento dell’evento futuro è inferiore al probabile. Si tratta dunque di eventi contraddistinti da una ridotta probabilità di sopravvenienza.
 - Un evento è remoto quando ha scarsissime possibilità di verificarsi; ossia, potrà accadere solo in situazioni eccezionali.



Fondi per rischi e oneri

- I fondi per rischi e oneri sono esposti nello stato patrimoniale nelle classi previste dall'articolo 2424, codice civile:
- B) Fondi per rischi e oneri
 1. per trattamento di quiescenza ed obblighi simili;
 2. per imposte, anche differite;
 3. altri.
- **La voce B1 “per trattamento di quiescenza e obblighi simili”**, accoglie i fondi previdenziali integrativi, diversi dal trattamento di fine rapporto ex articolo 2120, codice civile, nonché le indennità una tantum, quali ad esempio:
 - Fondi di indennità per cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 - Fondi di indennità per cessazione di rapporti di agenzia, rappresentanza, ecc.;
 - Fondi di indennità suppletiva di clientela;
 - Fondi per premi di fedeltà riconosciuti ai dipendenti.
- **La voce B2 “per imposte, anche differite”** accoglie:
 - le passività per imposte probabili, aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminata, derivanti, ad esempio, da accertamenti non definitivi o contenziosi in corso e altre fattispecie similari;
 - le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili.

Fondi per rischi e oneri

- **La voce B3 “altri”** accoglie le tipologie di fondi per rischi e oneri diverse da quelle precedenti, quali ad esempio:
 - Fondi per cause in corso;
 - Fondi per garanzie prestate;
 - Fondi per eventuali contestazioni da parte di terzi;
 - Fondi per perdite potenziali correlate a strumenti derivati;
 - Fondi per manutenzione ciclica;
 - Fondi per manutenzione e ripristino dei beni gratuitamente devolvibili;
 - Fondi per operazioni e concorsi a premio;
 - Fondi per resi di prodotti;
 - Fondi per recupero ambientale;
 - Fondi per prepensionamento e ristrutturazioni aziendali.
- Gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri sono iscritti fra le voci dell'attività gestionale a cui si riferisce l'operazione (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria) dovendo prevalere il criterio della classificazione “per natura” dei costi.
 - Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività caratteristica e accessoria sono iscritti «prioritariamente» fra le voci della classe B del conto economico, diverse dalla voce B12 e dalla B13. In caso non sia possibile imputarli ad una voce di costo allora vanno iscritti alle voci B.12 e B.13 (è il caso più frequente).
 - Gli accantonamenti per rischi e oneri relativi all'attività finanziaria o straordinaria sono iscritti rispettivamente fra le voci della classe C ed E del conto economico. Ad esempio, un accantonamento per perdite stimate su strumenti finanziari è rilevato nella gestione finanziaria alla voce C17 o C17 bis o nel caso di una ristrutturazione aziendale, l'accantonamento è rilevato tra gli oneri straordinari alla voce **F21**.



• Il processo di stima del fondo. Stima degli accantonamenti

- La valutazione delle potenzialità di rischio e perdita può presentare livelli diversi d'incertezza e gradi diversi di difficoltà nella misurazione della stima degli accantonamenti ai fondi. Si tratta spesso di fattispecie correlate a situazioni di rischi e incertezze particolarmente complesse. Nella stima degli accantonamenti si terrà anche conto di tutti gli aumenti di costo già noti e determinabili alla data di bilancio.
- L'entità dell'accantonamento ai fondi è misurata facendo riferimento alla miglior stima dei costi alla data di bilancio, ivi incluse le spese legali determinabili in modo non aleatorio ed arbitrario, necessari per fronteggiare la sottostante passività, certa o probabile.
- La misurazione degli accantonamenti ai fondi potrebbe non concludersi con la definizione di un importo puntuale e preciso. Tuttavia, in linea generale, si può comunque pervenire alla determinazione di un campo di variabilità di valori. In tali fattispecie, l'accantonamento rappresenterà la migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati.
- La valutazione della congruità dei fondi rientra nelle normali operazioni da effettuare alla fine di ciascun esercizio. I fondi per rischi e oneri iscritti in un periodo precedente sono quindi oggetto di riesame per verificarne la corretta misurazione alla data di bilancio.



- Utilizzazione dei fondi. L'utilizzazione del fondo è effettuata in modo diretto e solo per quelle spese e passività per le quali lo stesso fondo era stato originariamente costituito.
 - Al momento del sostenimento dei costi, ove già interamente coperti dall'apposito fondo, si impiega quindi direttamente il fondo stesso e conseguentemente il conto economico non rileva alcun componente negativo di reddito (si movimenta in «dare» il fondo)
 - Nel caso in cui, al verificarsi dell'evento il fondo iscritto non sia sufficiente a coprire l'ammontare degli oneri effettivamente sostenuti (ad esempio, la stima a suo tempo effettuata è risultata inferiore all'ammontare effettivo della passività), la differenza negativa è rilevata nelle voci di conto economico in coerenza con l'accantonamento originario.
- Fondi eccedenti. La sopravvenuta risoluzione od il positivo evolversi della situazione che aveva generato rischi ed incertezze, può determinare che il fondo precedentemente iscritto risulti parzialmente o totalmente eccedente. In questo caso il relativo fondo si riduce o si rilascia di conseguenza.
 - La rilevazione contabile di una eccedenza del fondo dipende dalla natura del rischio o passività che si intendevano coprire. Se l'eccedenza si origina in seguito al positivo evolversi di situazioni che ricorrono nell'attività di un'impresa, l'eliminazione o riduzione del fondo eccedente è contabilizzata fra i componenti positivi del reddito nella stessa area (caratteristica, accessoria, finanziaria o straordinaria), in cui era stato rilevato l'originario accantonamento. Ad esempio, se l'originario accantonamento era stato rilevato fra i costi della produzione, l'eccedenza del fondo è rilevata tra i componenti del valore della produzione (voce A5 "altri ricavi e proventi").

Fondi per rischi e oneri (caso pratico)

- Costituzione del fondo: un'impresa è stata citata in giudizio per danni. Il legale dell'impresa ritiene sia elevata la probabilità che l'impresa debba risarcire il danno che ammonta ad euro 10.000. Alla chiusura dell'esercizio quindi si rileva una passività potenziale.

Accant. per cause in corso <i>CE B.12</i>	a	Fondo rischi per cause legali in corso <i>SP B.3 (altri fondi)</i>
--	---	---

- Utilizzo del fondo: nell'esercizio seguente l'impresa viene condannata al risarcimento di euro 8.000

Fondo rischi per cause legali <i>Sentenza tribunale risarcimento danno</i>	a	Debiti verso terzi	8.000
Debito verso terzi <i>Liquidazione danno a terzi</i>	a	Banca c/c	8.000

- Fondo in eccesso:

Fondo rischi per cause legali <i>Utilizzo fondo in eccesso</i>	a	Altri ricavi (CE A.5)	2.000
---	---	-----------------------	-------